

2026.09.30

[코크렘안양 PFV]의 매수자 주식인수 검토

- 검토결과, PFV가 시장상황을 고려한 매수인 요청에 따라 불가피하게 일부금액을 재투자 하는 것은 법적/세무상 리스크 거의 없음
(유사한 재투자 사례를 PFV의 특정사업요건 충족으로 판단한 국세청 유권해석 있음)
- 이에 따라 PFV는 (총 매매대금 2,700억 중) 2,600억은 현금으로, 100억은 3종종류주로 수취하여 매매거래 종결('26.10月) 후 최소비용으로 운영
- 약 2년 후 매수자의 유상감자를 통해 100억을 회수('28.12月)하여 주주분배/청산 예정

예상 회수계획(안)

구분	예상 회수금액			지급 예정일
	LF	코람코	합계	
출자금	1,026 억	54 억	1,080 억	-
유상감자대금	952 억	50 억	1,002 억	'26년 11월 말
청산 잔여재산	100 억	5 억	105 억	'29년 02월 초
회수금액 합계 (출자금 대비)	1,052 억 (+26 억)	55 억 (+1 억)	1,108 억 (+28 억)	-

※ 실제 거래종결 정산 및 청산/운영비용에 따라 변동될 수 있음

- 주식 인수로 인한 PFV의 특정사업요건 부인 리스크는 적을 것으로 판단 (단, 주식에서 발생한 수익은 법인세 가능성 有)
- 주식 인수는 명분확보를 위해, 출자전환 방식 검토 중 (실무상 어려움이 있을 경우 일반적인 주금납입 방식으로 전환)
- 거래종결 후 PFV는 최소 2년간 존속 후 청산 예정 (주식 현물분배/즉시청산(안)은 법적 근거가 명확하지 않음)

구분	법률검토(세종)	세무/회계검토(성지)
PFV의 재투자 (특정사업요건 이슈)	특정사업요건이 부인될 가능성은 거의 없을 것으로 판단됨 추가로, 과세관청 오해의 소지를 없애기 위해 (i)원활한 거래종결을 위해 매수인의 요청에 따른 것임을 명시, (ii)재투자 선행(동시이행)조건으로 매매거래의 종결 명시 추천	매각이 속한 사연년도까지는 PFV요건 충족 판단 ☞ 취득세 종과배제 추정, 사업이익 법인세 리스크 없을 것 다만, 거래종결 이후 3종우선주에서 발생한 수익에 대해서는 법인세 발생가능성 있음
주식 인수방식	출자전환 방식의 주식인수도 법적이슈 없음 (세부사항 검토 중)	아래 2가지 방식 모두 가능 [1] 주금(100억) 직접 현금납입 후 주식인수 (일반적 방식) [2] 매매대금 중 100억의 채권을 매수자 주식으로 출자전환 (PFV의 주식인수 명분에 부합, 세부실무 검토 중)
PFV 청산방식	주식을 현물로 잔여재산 분배하는 것은 일부 가능하다는 견해도 있으나 법적 근거가 명확하지 않으므로 지양하는 것이 바람직함	아래 2가지 방식 모두 가능 [1] PFV 2년간 존속 후 청산 [2] 청산진행하고 3종우선주 현물분배 (주주는 시가평가 필요)

3종종류주 조건(안)

1. 2년 2개월 후 리파이낸싱을 통한 유상감자로 100억 회수 (무배당/무의결권)
2. 회수의무 불이행 시, 1년간 年 6%, 이후 1년간 年 8% 누적적 배당 지급
3. 만4년 2개월 경과시점('30.12月)에 부동산 매각청구권 보유

